

Protocol voor het annoteren van beschikkingen (CITaDOG)

Deelproject: NER voor beschikkingen (Harry Nan)

Tilburg University



Inhoudsopgave

1	Doel	2
2	Beschikkingen	2
3	Annotatie	3
4	Richtlijnen	4
5	Te annoteren informatie	4
5.1	Ontvanger [ONT]	5
5.1.1	Omschrijving	5
5.1.2	Richtlijnen en voorbeelden	5
5.2	Besluitvormend Orgaan [BOR]	6
5.2.1	Omschrijving	6
5.2.2	Richtlijnen en voorbeelden	6
5.3	Wettelijke Grondslag [WGS]	7
5.3.1	Omschrijving	7
5.3.2	Richtlijnen en voorbeelden	7
5.4	Rechtshandeling [ACT]	8
5.4.1	Omschrijving	8
5.4.2	Richtlijnen en voorbeelden	8
5.5	Rechtsobject [OBJ]	9
5.5.1	Omschrijving	9
5.5.2	Richtlijnen en voorbeelden	9
6	Relaties tussen annotaties	10

1 Doel

Dit annotatieprotocol richt zich op het annoteren van juridisch relevante informatie uit een tekstfragment (drie zinnen) van een beschikking. Kenmerkend voor de te annoteren informatie is dat die in elk type beschikking zou moeten voorkomen. De uitkomsten van dit annotatieproces worden onder meer gebruikt als trainingsdata voor verschillende machine learning modellen, en om de resultaten van geautomatiseerde informatie-extractie te analyseren en te evalueren.

2 Beschikkingen

De documenten waarvan stukken worden geannoteerd zijn zogeheten ‘beschikkingen’. Dit zijn overheidsbesluiten die niet van algemene strekking zijn, dus gericht zijn op een individuele situatie (in de zin van artikel 1:3 lid 2 Algemene wet bestuursrecht). In deze besluiten verricht een besluitvormend orgaan **een rechtshandeling** [ACT], waarbij **een rechtsobject** [OBJ] wordt gecreëerd, gewijzigd of beëindigd. Voorbeelden hiervan zijn het *verlenen* van een *vergunning*, het *toekennen* van een *subsidie*, of het *opleggen* van een *boete*. Tabel 1 laat de typen rechtsobjecten¹ zien voor dit (deel)project, een beschrijving van dit rechtsobject, en mogelijke rechtshandelingen² die het rechtsobject creëren, wijzigen, of beëindigen.

Voor dit project worden online beschikbare beschikkingen gebruikt van ACM, AFM, ANVS, AP DNB, Gemeente Drenthe (subsidies), Gemeente Rotterdam (vergunningen), KSA, Rijksoverheid, RVO.

Tabel 1: Typen rechtsobjecten en omschrijvingen ervan, in samenhang met de mogelijke rechtshandelingen voor het rechtsobject.

Sancties: Rechtsobject [OBJ] ¹	Omschrijving	Rechtshandeling [ACT] ² (<i>creëren, wijzigen, beëindigen</i>)
<u>Bestuurlijke boete</u>	Geldsom opgelegd voor een overtreding	<u>Opleggen</u> , vaststellen, afzien Verlagen, verhogen, wijzigen (aanpassen) Intrekken, <u>kwijtschelden</u>
<u>Instemming</u>	Formele goedkeuring van een besluit of plan	Instemmen, goed/afkeuren Herzien, wijzigen Intrekken, nietig verklaren, herroepen
<u>Last onder bestuursdwang</u>	Maatregel om iets af te dwingen	<u>Opleggen</u> , toepassen, tenuitvoerleggen Wijzigen (aanpassen) Intrekken, opheffen
<u>Last onder dwangsom</u>	Geldsom bij niet-naleving van een opgelegde verplichting	<u>Opleggen</u> , aankondigen Wijzigen (aanpassen), <u>verlengen</u> , verkorten, <u>opschorten</u> Intrekken, opheffen, <u>invorderen</u>
<u>Aanwijzing (bindende)</u>	Verplichte instructie aan een bestuursorgaan	Geven, <u>opleggen</u> , bindend verklaren Wijzigen, aanpassen Intrekken, opheffen

¹Op basis van de TOOI waardelijst (onder ‘beschikkingen’).

²Op basis van de Awb, en kwalitatieve analyse van beschikkingen.

Toezeggingen: Rechtsobject OBJ ¹	Omschrijving	Rechtshandeling ACT ² (creëren, wijzigen, beëindigen)
<u>Subsidie</u>	Financiële ondersteuning	Toekennen, verlenen, beschikken, verstrekken Wijzigen, aanpassen, herzien Intrekken, beëindigen, stopzetten
<u>Vergunning</u>	Toestemming voor een bepaalde activiteit	Verlenen (afgeven, verstrekken) Wijzigen (aanpassen), verlengen Intrekken, vervallen, beëindigen
<u>Ontheffing</u>	Uitzondering op wettelijk verbod of gebod	Verlenen, toestaan Wijzigen, aanpassen Intrekken, herroepen
<u>Concessie</u>	Exclusief recht toekennen om een taak of dienst te verrichten	Verlenen, toekennen Wijzigen, aanpassen Intrekken, beëindigen, opzeggen

3 Annotatie

Annotaties worden gemaakt via Lawnotation³. De gebruiker selecteert het stuk tekst dat geannoteerd moet worden, waarna de gebruiker de juiste annotatie aan dit tekstgedeelte geeft. Voor elke annotatie wordt een zekerheidsgraad gegeven (*Annotation Confidence*). Dit geeft weer hoe zeker de annotator is over een annotatie. Een enkele ster geeft grote onzekerheid weer (veel twijfel), en vijf sterren geven grote zekerheid over de annotatie weer (geen twijfel). Zie figuur 1, en ook de documentatie van lawnotation⁴.

Quick Filter

Ontvanger 1
Besluitvormend orgaan 2
Rechtsobject 3
Wettelijke actie 4

artikel 2, derde lid van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. De raad van bestuur Besluitvormend orgaan Besluitvormend orgaan legt Wettelijke actie de VriendenLoterij N.V. Ontvanger een last onder dwangsom Rechtsobject op om de online wervings- en reclameactiviteiten die zich richten op minderjarigen te beëindigen en beëindigd te houden. Handhaving van de Wet op de kansspelen 1.

Annotation Confidence

☆☆☆☆☆

Document Confidence

☆☆☆☆☆

Figuur 1: Interface van de annotatie software Lawnotation, met een confidence score zowel voor de individuele annotatie als voor het geannoteerde document als geheel (NB: 'document confidence' hoeft voor dit project niet te worden aangegeven).

³lawnotation.org

⁴<https://docs.lawnotation.org/guides/08-how-to-annotate.html>

4 Richtlijnen

De volgende richtlijnen voor annotatie moeten worden gevolgd:

- Informatie wordt **aaneengesloten geannoteerd** binnen het gegeven tekstfragment en is dus in één stuk aan elkaar te vinden.
 - Stukken **combineren** uit verschillende stukken tekst kan dus **niet**.
 - **Spelfouten** of dergelijke kunnen in de annotatie zitten als deze in het document voorkomen.
 - Bij een **page break** of dergelijke, moet de header, footer, paginanummer en dergelijke worden meegenomen.

Voorbeeld: ... hieruit gebleken. Deze **boete** [OBJ] wordt **opgelegd** [ACT] aan **STAR SAT Pagina 8 Elektronica B.V.** [ONT] vanwege het ...

Voorbeeld: ... **De Raad** [BOR] **verleent** [ACT] een **vergunning** [OBJ] aan...

Fout voorbeeld: ... **De Raad** [BOR] **verleent** [ACT] een **vergunning** [OBJ] aan **de Heer [...]** [ONT] voor **het organiseren van een bedrijfsfeest op...** [OBJ]

- Informatie wordt enkel geannoteerd als de gegeven **context** duidelijk maakt dat dit om **het besluit gaat** dat in de beschikking wordt genomen.
 - **De ontvanger** [ONT] wordt enkel geannoteerd als duidelijk is dat deze het besluit *ontvangt*. **Het besluitvormende orgaan** [BOR] wordt enkel geannoteerd als duidelijk is dat dit het concrete besluit neemt of bevoegd is om het besluit te nemen.
 - **Het artikel** [WGS] waarin de bevoegdheid aan **het besluitvormend orgaan** [BOR] wordt toegekend, vormt hierop een uitzondering. Omdat deze informatie vaak op andere plekken in het document staat, kan dit wel worden geannoteerd.

Voorbeeld: **De Raad** [BOR] **verleent** [ACT] **de Heer [xxx]** [ONT] een **vergunning** [OBJ] voor het...

Voorbeeld: *De Raad kan de Heer [xxx] een vergunning verlenen als hij...* (geen annotaties, want niet het besluit zelf, maar enkel de bevoegdheid om een dergelijk besluit te nemen).

- **Lidwoorden** ('de', 'het') worden meegenomen in de annotatie, behalve voor het **rechtsobject** [OBJ].
 - Aan **de VOF Grand Café Randenbroek** [ONT] wordt een **boete** [OBJ] **opgelegd** [ACT] wegens...
 - **De Raad** [BOR] **verleent** [ACT] aan **de heer (...)** [ONT] een **vergunning** [OBJ] voor...

5 Te annoteren informatie

De volgende informatie moet worden geannoteerd in de beschikkingen, op basis van de richtlijnen:

5.1 Ontvanger [ONT]

5.1.1 Omschrijving

De 'ontvanger' is de persoon of entiteit die de beschikking of het besluit ontvangt, en wordt ook wel 'adressaat' of 'geadresseerde' genoemd. De ontvanger is dus een specifiek rechtssubject (drager van rechten en plichten).

De ontvanger krijgt te maken met het rechtsgevolg van de beschikking, dat wordt bepaald door (rechts-handeling [ACT] en rechtsobject [OBJ]). De beschikking is gericht tot de ontvanger, vanuit het besluitvormende orgaan [BOR].

Doorgaans is sprake van één ontvanger, maar er kunnen meerdere ontvangers zijn. In sommige gevallen is de ontvanger onbekend of geanonimiseerd. In andere gevallen is geen sprake van een ontvanger, omdat de beschikking 'zaakgericht' is, dus geen specifieke ontvanger heeft (zoals de aanwijzing van een monument).

5.1.2 Richtlijnen en voorbeelden

- Als de ontvanger een **persoon** is, annoteer waar mogelijk ook de affiliatie of organisatie van deze persoon.
 - De heer [...] eigenaar van [...] [ONT] ontvangt een boete [OBJ]...
 - De Raad [BOR] verleent [ACT] aan de heer D. van den Brink, voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken N.V. [ONT] een vergunning [OBJ] voor...
- Als de ontvanger een **B.V.** of **bedrijf** is, geef deze zo volledig mogelijk weer (exclusief locatie).
 - Aan Accountants Baat B.V. [ONT] wordt een boete [OBJ] opgelegd [ACT] wegens...
 - De Raad [BOR] verleent [ACT] aan Lucky Café [ONT] te Amsterdam een vergunning [OBJ] voor...
- Als de ontvanger is **geanonimiseerd**, annoteer dan de geanonimiseerde versie van de ontvanger.
 - Aan [bedrijf] [ONT] wordt een boete [OBJ] opgelegd [ACT] wegens...
 - De Raad [BOR] verleent [ACT] aan (VERTROUWELIJK) [ONT] een vergunning [OBJ] voor...
- Als de beschikking in briefvorm is geschreven, volstaat 'U', 'hen' of een ander **persoonlijk voornaamwoord** als ontvanger.
 - De Raad [BOR] legt [ACT] u [ONT] een boete [OBJ] op wegens...
 - Op grond van artikel 2 [...] LNV-subsidies [WGS] verleen [ACT] ik [BOR] U [ONT] een subsidie [OBJ] voor...
- Als een beschikking **meerdere ontvangers** bevat, worden deze in één aansluitend stuk geannoteerd, **tenzij** er een verschil in rechtsgevolg tussen de ontvangers is en dus feitelijk sprake is van meerdere beschikkingen⁵.
 - De boete [OBJ] wordt opgelegd [ACT] aan de VOF Grand Café Randenbroek en haar vennoten, de heren E[...] en O[...] [ONT]
 - Aan de heer (A) [ONT] en de heer (B) [ONT] wordt respectievelijk een subsidie [OBJ] van € 5.000,- en € 10.000,- verleend [ACT].

⁵Bijvoorbeeld als er verschil is in de opgelegde sanctie, de verleende vergunning etc. tussen twee of meer ontvangers.

5.2 Besluitvormend Orgaan [BOR]

5.2.1 Omschrijving

Het besluitvormend orgaan neemt een beslissing die rechtsgevolg heeft. Beschikkingen worden gegeven door bestuursorganen, die op hun beurt tot een rechtspersoon behoren. Het besluitvormend orgaan [BOR] is (enkel) op grond van een wettelijke bepaling [WGS] bevoegd om de beschikking te geven.

5.2.2 Richtlijnen en voorbeelden

- Waar mogelijk, annoteer het besluitvormend orgaan in de vorm ‘Rechtspersoon’⁶ + ‘Bestuursorgaan’⁷. Als deze niet bij elkaar staan, of een van beide elementen mist, volstaat één element afzonderlijk.
 - De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit [BOR] legt [ACT] een boete [OBJ] op...
 - De Raad [BOR] verleent [ACT] aan [bedrijf] [ONT] een vergunning [OBJ] voor...
 - De Kansspelautoriteit [BOR] is bevoegd een boete op te leggen op grond van artikel 35a van de Wok [WGS].
- Als de beschikking in briefvorm is geschreven, volstaat ‘ik’, ‘wij’ of een ander persoonlijk voornaamwoord als besluitvormend orgaan.
 - Ik [BOR] leg [ACT] u [ONT] een boete [OBJ] op...
 - Op grond van artikel 2 [...] LNV-subsidies [WGS] verlenen [ACT] wij [BOR] aan u [ONT] een subsidie [OBJ] voor de uitvoering van...
 - Bij deze keur [ACT] ik [BOR] de voorschriften [OBJ] goed...
- Als een beschikking in naam van het bevoegde orgaan wordt genomen (*namens*), wordt het bevoegde orgaan geannoteerd, en niet de ondertekenaar.
 - Namens de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit [BOR] verleen [ACT] ik u [ONT] een vergunning [OBJ] voor...

⁶Een juridische entiteit, zoals een bedrijf of organisatie, die zelfstandig rechten en verplichtingen heeft.

⁷Een instantie binnen de overheid of een publiekrechtelijke organisatie die bevoegd is om besluiten te nemen.

5.3 Wettelijke Grondslag WGS

5.3.1 Omschrijving

De wettelijke grondslag is altijd een verwijzing naar een wetsartikel. Een beschikking moet zoveel mogelijk berusten op een wettelijke grondslag, waarin aan het bevoegde bestuursorgaan BOR de bevoegdheid wordt gegeven om deze (specifieke) beschikking te geven. Deze wettelijke grondslag moet in de beschikking worden vermeld. Het is niet uitgesloten dat er meerdere juridische grondslagen voor een beschikking zijn.

5.3.2 Richtlijnen en voorbeelden

- Annoteer het artikel dat de bevoegdheid beschrijft zo volledig mogelijk.
 - *Op grond van artikel 35a van de Wok WGS is de Raad van bestuur BOR bevoegd tot het opleggen van een boete wegens..*
 - *De Minister van Economische Zaken en Klimaat BOR (hierna: de Minister) verleent ACT op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet WGS een vergunning OBJ aan...*
- Als meerdere wetsartikelen als grondslag worden genoemd (in samenhang of niet), annoteer deze dan aan elkaar (als één).
 - *Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, juncto artikel 2.3, eerste lid, van de Waba WGS trekt ACT de gemeente Tilburg BOR de vergunning OBJ in.*
 - *Op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:32 Awb WGS legt ACT het college van BW van de gemeente Amsterdam BOR een last onder dwangsom OBJ op...*

5.4 Rechtshandeling [ACT]

5.4.1 Omschrijving

De rechtshandeling is de wettelijke actie van **het besluitvormend orgaan** [BOR] die in een beschikking wordt verricht ten aanzien van een bepaald **rechtsobject** [OBJ], en wordt uitgedrukt als een werkwoord. Tezamen met dit **rechtsobject** [OBJ] vormt de rechtshandeling het rechtsgevolg van de beschikking (rechtsgevolg = **rechtshandeling** [ACT] + **rechtsobject** [OBJ]). Tabel 1 bevat een overzicht van rechtshandelingen die aan de orde kunnen zijn bij de annotatie voor dit project.

5.4.2 Richtlijnen en voorbeelden

- Annoteer altijd **één woord** (het werkwoord) dat de rechtshandeling weergeeft.
 - *De Raad* [BOR] **verleent** [ACT] aan *u* [ONT] een **vergunning** [OBJ]...
 - *Op grond van* **artikel 2 [..] LNV-subsidies** [WGS] **verleen** [ACT] *ik* [BOR] *U* [ONT] een **subsidie** [OBJ] voor...
- Als de rechtshandeling een samengesteld werkwoord is, annoteer dan enkel het **hoofdwerkwoord** (en dus niet voorvoegsels of dergelijke).
 - *De Raad van Bestuur* [BOR] **legt** [ACT] *u* [ONT] een **boete** [OBJ] op voor...
 - *De Kansspeelautoriteit* [BOR] **trekt** [ACT] de **vergunning** [OBJ] van *de Heer [..]* [ONT] in.
 - *de ACM* [BOR] **ziet** [ACT] af van het opleggen van een **bestuurlijke boete** [OBJ] aan *(BEDRIJF)* [ONT]

5.5 Rechtsobject OBJ

5.5.1 Omschrijving

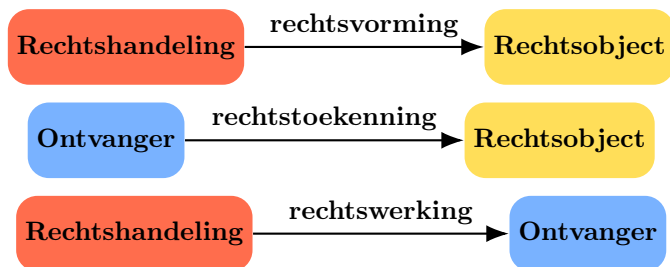
Het rechtsobject is het juridische instrument waarop de rechtshandeling ACT betrekking heeft. Het rechtsobject is het zelfstandig naamwoord dat - in combinatie met de rechtshandeling ACT - het rechtsgevolg beschrijft. Vaak volgt na het rechtsobject een concretisering hiervan. Tabel 1 bevat per type beschikking een overzicht van rechtsobjecten die aan de orde kunnen zijn bij de annotatie voor dit project.

5.5.2 Richtlijnen en voorbeelden

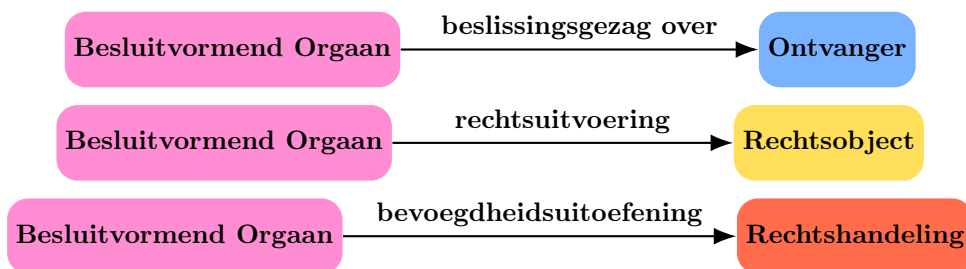
- Annoteer altijd het **zelfstandig naamwoord** (of een verzameling van zelfstandig naamwoorden, zoals 'last onder dwangsom') dat het rechtsobject weergeeft, zonder lidwoord ('de', 'het', 'een').
 - De ACM BOR besluit op grond van artikel 15 [...] Elektriciteitswet 1998 WGS een ontheffing OBJ te verlenen ACT van de verplichting...
 - Daarom legt ACT de AFM BOR aan [...] ONT een last onder dwangsom OBJ op met de bedoeling dat...
- Een eventuele **concretisering** van het rechtsobject wordt **niet** geannoteerd.
 - De Kansspelautoriteit BOR legt ACT de Heer [...] ONT een bestuurlijke boete OBJ op van 20.000 euro.
 - de ANVS BOR verleent ACT (bedrijf) ONT een vergunning OBJ voor het transporteren van...

6 Relaties tussen annotaties

- De ontvanger [ONT] is onderworpen aan een rechtsgevolg (rechtshandeling [ACT] in combinatie met rechtsobject [OBJ]). Dit is de handeling en het object waarmee het bestuursorgaan [BOR] een rechtsobject [OBJ] creëert, wijzigt of beëindigt. De rechtshandeling [ACT] brengt een rechtsgevolg teweeg ten aanzien van de ontvanger [ONT]; die werking raakt dus diens rechten of plichten.



- Het besluitvormend orgaan [BOR] richt zich altijd tot de ontvanger [ONT], en oefent beslissingsgezag uit ten aanzien van de ontvanger [ONT]. Deze ontvanger is dus de normadressaat van het besluit en ondergaat de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen.



- De wettelijke grondslag [WGS] maakt het besluitvormend orgaan [BOR] bevoegd om een rechtshandeling [ACT] te verrichten in de vorm van een (specifieke) beschikking (rechtsobject [OBJ]).

